

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5466/2537

นางสาว วา ส นา กว้าง ทะเล
นาง แ หล่ม คุณ ฉนวน

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 29 เดิม, มาตรา 28

คำว่า "บุคคลวิกลจริต" ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 เดิม (มาตรา 28 ใหม่) นั้นมิได้หมายเฉพาะถึงบุคคลผู้มีจิตผิดปกติหรือ ตามที่เข้าใจกันทั่ว ๆ ไปว่าเป็นบ้า เท่านั้น แต่หมายรวมถึงบุคคลผู้มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือ ขาดความรำลึก ขาดความรู้สึก และขาดความรับผิดชอบ ด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวนี้ไม่สามารถประกอบกิจการของตนหรือประกอบกิจการ ส่วนตัวของตนได้ จ. ไม่รู้สึกตัวเองและพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างซึ่งแพทย์ให้การ วินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองฝ่อ หรือสมองเสื่อมขั้นรุนแรงไม่สามารถรักษาให้หายได้ ตลอดจนไม่อาจปฏิบัติภารกิจส่วนตัวได้แสดงให้เห็นว่า จ. เป็นคนไม่มีสติสัมปชัญญะ ไร้ความสามารถที่จะดำเนินกิจการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองได้ พอถือได้ว่าเป็น บุคคลวิกลจริตตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 เดิม(มาตรา 28 ใหม่) แล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมของนางสาวจิว กว้างทะเล นางสาวจิวป่วยเป็นโรควิกลจริตความจำเสื่อมและหลงลืมพูดจาเลอะเลือนไม่สามารถ

สื่อและเข้าใจความหมายใด ๆ ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่มี
สติสัมปชัญญะที่จะทำนิติกรรมได้ ต้องมีคนคอยช่วยเหลือปรนนิบัติดูแล ขอให้ศาลมี
คำสั่งให้นางสาวจิ๋วเป็นคนไร้ความสามารถโดยตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

ศาลชั้นต้นประกาศนัดไต่สวนตามระเบียบแล้ว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นพี่สาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ
นางสาวจิ๋ว ผู้คัดค้านเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูนางสาวจิ๋วและนำไปให้แพทย์โรงพยาบาล
จิตเวชนครราชสีมารักษาจึงเป็นผู้อนุบาลโดยพฤตินัย ส่วนผู้ร้องไม่เคยอุปการะเลี้ยง
ดูนางสาวจิ๋ว และเมื่อนางสาวจิ๋วเป็นบุคคลวิกลจริตก็ไม่เคยนำไปให้แพทย์รักษา
พยาบาล ผู้ร้องเป็นเพียงบุตรบุญธรรมมีสิทธิเพียงรับมรดกเท่านั้น ไม่เป็นผู้สืบ
สันดานอย่างแท้จริงของนางสาวจิ๋วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
29 จึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง และมีคำสั่งให้นางสาวจิ๋ว
เป็นคนไร้ความสามารถโดยตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้อนุบาล

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นางสาวจิ๋ว กว่างทะเล เป็นคนไร้ความสามารถให้อยู่ใน
ความอนุบาลของผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29, 30

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่านางสาวจิ๋วเป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่ เห็นว่า
คำว่าบุคคลวิกลจริตตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29
เดิม (มาตรา 28 ใหม่) นั้น มิได้หมายถึงเฉพาะถึงบุคคลผู้มีจิตผิดปกติ หรือตามที่เข้าใจ

กันทั่ว ๆ ไปว่าเป็นบ้าเท่านั้นไม่ แต่หมายรวมถึงบุคคลผู้มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะ
สติวิปลาส คือ ขาดความรำลึก ขาดความรู้สึกรู้ และขาดความรับผิดชอบด้วยเพราะ
บุคคลดังกล่าวนี้ไม่สามารถประกอบกิจการของตนหรือประกอบกิจส่วนตัวของตนได้
เมื่อข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของผู้ร้องฟังได้ว่านางสาวจิ๋วไม่รู้สึกตัวเอง และพุดจารู้
เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ซึ่งแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองฝ่อหรือสมองเสื่อมขั้น
รุนแรงไม่สามารถรักษาให้หายได้ ตลอดจนไม่อาจปฏิบัติภารกิจส่วนตัวได้แสดงให้เห็นว่านางสาวจิ๋วเป็นคนไม่มีสติสัมปชัญญะไร้ความสามารถที่จะดำเนินกิจการทุกสิ่ง
ทุกอย่างด้วยตนเองได้พอถือได้ว่าเป็นบุคคลวิกลจริต ตามความหมายแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 เดิม (มาตรา 28 ใหม่) แล้ว

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>